

- **Transparenz:** Werden Betroffene über die Datenverarbeitung informiert (Art. 13, 14 DSGVO)?
- **Betroffenenrechte:** Können Personen Auskunft, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten verlangen?
- **Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM):** Sind angemessene Sicherheitsmaßnahmen implementiert (z. B. Verschlüsselung, Zugriffskontrollen)?
- **Meldung von Datenschutzverletzungen:** Sind Prozesse zur Meldepflicht bei Datenschutzpannen (Art. 33 DSGVO) vorhanden?
- **Datenschutz-Folgenabschätzungen (DPIA):** Wurden für risikobehaftete Verarbeitungen Folgenabschätzungen durchgeführt (Art. 35 DSGVO)?
- **Verarbeitungsverzeichnis:** Existiert eine Dokumentation aller Datenverarbeitungen im Unternehmen (Art. 30 DSGVO)?
- **Auftragsverarbeitung:** Sind Verträge mit externen Dienstleistern datenschutzkonform (Art. 28 DSGVO)?

## Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Das BDSG ergänzt die DSGVO und enthält nationale Datenschutzregelungen für Deutschland.

### Prüfkriterien:

- **Bestellung eines Datenschutzbeauftragten:** Ist ein DSB benannt, falls erforderlich (§ 38 BDSG)?
- **Besonderer Schutz sensibler Daten:** Werden besonders schützenswerte Daten (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten) gemäß § 22 BDSG gesichert?
- **Beschäftigtendatenschutz:** Werden Daten von Mitarbeitern nur im zulässigen Rahmen verarbeitet (§ 26 BDSG)?
- **Videoüberwachung:** Werden die rechtlichen Vorgaben für Kameraüberwachung eingehalten (§ 4 BDSG)?

## 11.8 Personenbezogene Daten

---

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.